상표 선행조사 및 출원 자문 의뢰서

대외비 · 의뢰 대상 표장: 필듀 (PillDue) 및 마스코트 듀 · 작성일: 2026년 11월 12일

항목	내용
의뢰인	(작성)
연락처	(작성)
요청 회신일	(작성)

1. 의뢰 내용

출시를 준비 중인 모바일 앱의 이름 "필듀(PillDue)"와 마스코트 "듀"에 대해 아래를 요청드립니다.

1. 선행 상표 조사와 등록 가능성 의견
2. 출원 표장, 지정 상품류, 지정상품의 추천안
3. 출원 비용과 기간 견적 (우선심사 포함)

의뢰인이 직접 키프리스에서 1차 검색을 했습니다. 그 결과와 의뢰인이 이해한 쟁점을 아래에 정리했습니다. 검토 시 참고해 주시기 바랍니다.

2. 서비스 개요

- 형태: 스마트폰 앱 (iOS·Android), 출시 전
- 기능: 사용자가 먹는 영양제(건강기능식품)를 등록하면 섭취 시간 알림, 성분 중복·과다 확인, 섭취 기록을 제공하는 관리 앱
- 부가 기능: 이용자 커뮤니티(게시판), 커뮤니티 영역의 광고
- 하지 않는 것: 영양제 판매, 특정 제품 추천, 의약품 판매·중개
- 상세 기획은 비밀유지를 전제로 추가 제공할 수 있습니다.

3. 출원 희망 표장

구분	표장	비고
한글 문자	필듀	앱 이름
영문 문자	PillDue	"Pilldue"처럼 한 단어 표기도 검토 희망
도형	마스코트 "듀"	크림색 둥근 몸에 동그란 귀, 오른쪽 귀가 시계 모양. 이미지 별첨 가능. 생성형 AI로 시안 제작 후 디자이너가 다듬을 예정
결합	로고	미확정

4. 지정 희망 상품류

분류	내용	희망 정도
제9류	내려받는 앱·소프트웨어	필수
제42류	소프트웨어 서비스 제공	필수
제44류	건강·영양 관련 정보 제공	높음
제35류	광고업	검토
제38류	온라인 게시판 제공	검토
제41류	정보·콘텐츠 제공	검토
제45류	온라인 소셜 네트워킹	검토
제5류	영양보충제	방어 출원 여부 자문 희망 (상품 판매 계획은 없음)

5. 의뢰인 자체 1차 검색 결과 (키프리스, 2026년 10~11월)

5-1. 검색어별 요약

검색어	결과	주요 내용
필듀	국내 6건	같은 표장 없음. 앱 관련 분류에는 없음. 가장 가까운 것은 "락토필듀오" 계열 (5-2)
PillDue	국내·해외 0건	없음
필두	국내 31건	화면으로 확인한 5건은 출원인 이름(주식회사 필두, 인필두)이 일치한 결과. 앱 관련 분류 없음. 나머지 21건 미확인
DUE	국내 1,995건	앞쪽 20여 건 확인. 중요 사항은 5-3
필드	5·9·42·44류 140건	"필드" 단독 표장 없음. "필드 알리미"(9류) 거절. "필드에스", "필드메이크", "필드소통", "필드북", "필드인사이트" 등 9·42류 등록 다수. 5류는 농약 계열 다수

5-2. "필듀" 관련

표장	번호	출원인	상태	분류
락토필듀오엔테로	4020170147042	심명섭	등록	29
락토필듀오	4020170129469	심명섭	등록	29
락토필듀오 시크릿	4020210171667	심명섭	거절	05

5-3. "DUE" 관련 (가장 중요)

① "듀(DUE)" 출원 2건 거절

항목	4020250034016	4020250034019
분류	제9류 (데이터베이스·메시징·문서관리 소프트웨어, G390802)	제42류

항목	4020250034016	4020250034019
출원인	조재영	조재영
의견제출 통지	2025.06.23	2025.04.10
거절결정	2025.11.24	2025.10.02
적용 조항	상표법 제34조 제1항 제7호	같음
인용 상표	등록 41-0087184	같음
통지서 요지	요부 "DUE 듀"가 선등록 상표의 요부 "DUE"와 호칭 동일·유사	주요부 "DUE"가 선등록 상표의 주요부 "DUE"와 칭호·관념 동일

② 인용 상표: 등록 41-0087184

항목	내용
권리자	듀오정보 주식회사
출원번호	4120010006152
등록일	2003.06.10, 현재 유지
형태	도형·색채 결합 (붉은 "DUE" 로고)
분류	제35류 서비스표
지정서비스	광고대행업, 광고디자인업, 기업선전홍보업, 자료제공업, 자료조사업 등

- 제35류 서비스표가 제9류·제42류 출원의 거절 근거로 인용되었습니다.

③ 그 밖의 DUE 관련 표장

표장	번호	권리자(출원인)	상태	분류
DUE &	4020260060500	김보배 외	출원 중	05
듀엣 (DUE)	4120080013091	듀오정보 주식회사	등록	45
비듀 (B'due)	4020210053861	(주)제이엠산업개발	등록	35
비듀 (B'due)	4020210053917	같음	등록	36
비듀 (B'due)	4020210053969	같음	등록	37
HEALTH due	4020060056792	이진태	거절	29
DUE PHONE COMMUNICATIONS	4120100020614	유강선	거절	35

5-4. 참고: 앱스토어

- 한국 앱스토어에서 "필듀", "필두" 같은 이름의 앱은 없었습니다.
- 영양제 관리 분야에 "필"로 시작하는 앱(필라이즈, 필그램, 필라멘토)이 있습니다.

6. 의뢰인이 이해한 쟁점 (검토 요청)

핵심은 "필듀"가 듀오정보의 "DUE"(41-0087184)와 유사하다고 판단될지입니다.

방향	의뢰인이 생각한 근거
유사하지 않다고 볼 근거	"비듀(B'due)"가 듀오정보 DUE와 같은 제35류에 등록되어 공존합니다. "글자+듀" 조합이 하나의 단어로 인정된 사례로 보입니다
유사하다고 볼 위험	"필(Pill)"은 알약을 뜻해 영양제 관리 앱에서는 설명적인 부분으로 볼 여지가 있습니다. 그러면 "듀(DUE)"가 요부로 분리되어 인용 상표와 비교될 수 있습니다. "비듀"의 "비"는 이런 뜻이 없어 사정이 다를 수 있습니다
영문 표기	"PillDue"처럼 대문자로 나누면 "Due"가 따로 읽히기 쉬울 수 있습니다

7. 질문

1. "필듀(PillDue)"가 듀오정보 DUE(41-0087184, 제35류)를 근거로 거절될 가능성은 어느 정도입니까? 특히 "필(Pill)"이 설명적 부분으로 보아 "듀"가 요부로 분리될 위험을 알고 싶습니다.
2. 비듀(B'due)의 제35류 등록 사례가 필듀에도 적용될 수 있습니까?
3. 한글 "필듀", 영문 "PillDue", 한 단어 "Pilldue" 중 어떤 방식으로 출원하는 것이 유리합니까?
4. 상표 공존동의 제도를 이용해 듀오정보의 동의를 받는 방안이 가능하고 현실성이 있습니까?
5. 위험이 크다면 이름 변경을 권하십니까? 대안 후보는 "알맞", "내필", "잘챙"입니다.

추가 확인 요청

- 마스코트 도형 상표: 생성형 AI로 만든 시안을 바탕으로 한 도형도 출원 가능한지, 디자이너 수정이 필요한지
- 제5류 방어 출원: 락토필듀오(제29류 등록, 제5류 거절)와 DUE &(제5류 출원 중)가 있는 상황에서 실익이 있는지
- 위 1차 검색에서 확인하지 못한 범위(필두 21건, 유사 호칭 전반)의 보완 조사

8. 요청 산출물

1. 선행 상표 조사 결과와 등록 가능성 의견
2. 출원 표장, 분류, 지정상품 추천안
3. 비용과 기간 견적 (우선심사 포함, 분류별)

9. 첨부 가능 자료

- 키프리스 검색 화면 캡처 (필듀 6건, PillDue 0건, 필두 31건, DUE 1,995건)
- 마스코트 "듀" 시안 이미지
- 요청 시 서비스 기획 요약

10. 비밀유지

본 문서와 첨부 자료는 출시 전 사업 정보입니다. 의뢰 검토 목적 외 사용과 제3자 제공을 삼가 주시기 바랍니다.

이 문서의 검색 결과는 의뢰인이 키프리스에서 직접 확인한 참고 자료이며 법률 판단이 아닙니다. 판단은 변리사님 검토를 따르겠습니다.